## COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

### MC-CV-053-2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NRO.** | MC-CV-053-2026 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA. |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT 890.980.344-1 |
| **CONTRATISTA** | PROMOCIONALES Y TECNOLOGICOS MEDELLIN S.A.S |
| **IDENTIFICACIÓN** | NIT. 901.559.376-2 |
| **OBJETO:** | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TELEVISORES Y COMPUTADORES) PARA LA REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS HURTADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAYABO, CON EL FIN MEJOAR LOS PROCESOS INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, ANTIOQUIA. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/L ($15.146.000) |
| **PLAZO:** | Cinco (5) dias, a partir de la suscripción de acta de inicio |
| **FECHA** | 21 de julio de 2026 |

Entre los suscritos, a saber, **JORGE MARIO QUINTANA CAÑAVERAL ,** en calidad de Alcalde y representante legal del Municipio de Santa Bárbara Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales consagradas en la Constitución Política Art. 209, 314, 315; Ley 1551 de 2012 y el Concepto 2215 del 9 de octubre de 2014 del Consejo de Estado, debidamente posesionado según acta expedida el 19 de diciembre de 2023 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara, Antioquia, con facultades para celebrar contratos, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO o CONTRATANTE** y por la otra parte; la señora **LEYDY MARCELA GARCIA** identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.364.671, Representante Legal de la entidad **PROMOCIONALES Y TECNOLOGICOS MEDELLIN S.A.S.** identificada con NIT. 901.559.376-2 quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA** que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía Nro. MC-CV-053-2026. El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

**PRIMERA. OBJETO**: El objeto del contrato es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (TELEVISORES Y COMPUTADORES) PARA LA REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS HURTADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUAYABO, CON EL FIN MEJOAR LOS PROCESOS INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, ANTIOQUIA.

**SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista está obligada a:

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se obliga a:

**a.** Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.

**b.** Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.
**c.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso.
**d.** Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
**e.** Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
**f.** Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
**g.** Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
**h.** Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
**i.** Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
**j.** Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
**k.** Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
**l.** Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista.

**TERCERA. RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

**Obligaciones Específicas del contratista:**

1. Presentar y concertar con el supervisor del contrato el cronograma de entrega de los televisores y computadores portátiles.
2. Asumir bajo su propio riesgo el transporte de los equipos adquiridos hasta la oficina de Almacén de la Alcaldía del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia, para su respectivo ingreso y registro.
3. Cumplir estrictamente con las condiciones técnicas y especificaciones detalladas para cada televisor y computador suministrado.
4. Cumplir a cabalidad con la propuesta técnica y económica presentada en el procedimiento de selección.
5. Hacer la entrega de los equipos en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario desde la solicitud del supervisor, en los lugares y condiciones que este determine.
6. Entregar la ficha técnica certificada y firmada por el representante legal de cada equipo. La entrega de bienes que no cumplan con lo ofertado dará lugar al rechazo inmediato y reposición.

7. Reponer o reparar a costo propio los equipos que presenten defectos o fallas de fábrica en un lapso no superior a cuarenta y ocho (48) horas.
8. Presentar la factura electrónica de venta validada por la DIAN, conforme a las normas vigentes (Decreto 358 de 2020 y Resolución 000042 de 2020).
9. Responder ante la Entidad por los daños causados a los equipos por manipulación inadecuada durante el transporte o entrega.
10. Informar oportunamente a la supervisión sobre cualquier anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del contrato.
11. En caso de devoluciones por calidad o defectos, reponer los equipos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al reclamo. Cualquier extensión de este plazo deberá ser debidamente justificada por escrito y aprobada por el supervisor.
12. Mantener el valor de los equipos ofertados durante la vigencia del contrato y seis (6) meses adicionales.
13. Acreditar el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, mediante certificación del revisor fiscal o representante legal.
14. Garantizar la adecuada disposición final de residuos, embalajes y empaques de los equipos, cumpliendo con la legislación ambiental vigente a través de gestores autorizados.
15. Suscribir el acta de liquidación del contrato de manera conjunta con la entidad contratante.
16. Atender sin costo adicional todas las reclamaciones por defectos de fábrica durante el periodo de garantía.

Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes para la presentación de la propuesta económica, la cual será parámetro para la expedición de la comunicación de aceptación y la ejecución del contrato, son las siguientes:

| Equipo | Detalle Técnico | Cantidad |
|---|---|---|
| **Televisor 55"** | Televisor QLED Smart TV de 55 pulgadas con resolución UHD 4K de 3840 x 2160 píxeles, tecnología Quantum Dot para mejora de color, frecuencia de actualización de 60 Hz, compatibilidad con HDR10+, procesador con inteligencia artificial para optimización y escalado de imagen a 4K, sistema operativo Smart TV con acceso a aplicaciones de streaming y conectividad inteligente, control remoto recargable con comando de voz, sonido de 20W en sistema de 2 canales con mejora de audio envolvente, funciones para videojuegos como optimización de movimiento y formatos de pantalla ultraancha 21:9 y 32:9, conectividad inalámbrica y para dispositivos inteligentes, diseño delgado, soporte de montaje VESA 200x200 y sintonizador TDT integrado. | 4 |
| **Computador** | Equipo portátil con procesador Intel Core i5-13420H, 8 GB de RAM DDR4 O DDR5 MIN 3200 MHZ o más, disco SSD de 512 GB PCIe NVMe, pantalla de 14" resolución full HD (1920X1080) FHD, puertos USB-A, HDMI 1.4, conector Ethernet RJ45, sistema operativo Windows 11 Pro 64 bits. | 2 |

**CUARTA. VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es de **QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/L ($15.146.000).**

**QUINTA. FORMA DE PAGO:** El Municipio de Santa Bárbara, Antioquia, pagará al contratista de la siguiente manera:

Un único pago del valor del contrato al mes siguiente de la entrega de los equipos solicitados por parte de la Entidad recibidos estos a satisfacción. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Para el pago de los gastos mencionados, la Entidad Estatal Contratante podrá utilizar como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente.

**PARÁGRAFO 1:** El Municipio de Santa Bárbara, Antioquia, pagará las sumas a que se refiere esta cláusula a solicitud del supervisor del contrato previo el cumplimiento de los requisitos convenidos en este contrato.

**PARAGRAFO 2**. Los anteriores valores no incluyen deducciones por concepto de impuestos, tasas o contribuciones a las cuales haya lugar. Este tipo de deducciones serán descontadas por El Municipio de Santa Bárbara, Antioquia, a través de la Dirección Correspondiente, al momento de cancelar los valores establecidos en la presente cláusula.

**SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**: Para la ejecución del contrato, la Entidad NO entregará ningún valor a título de anticipo.

**SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO:** El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser ejecutadas en el término de **CINCO (5) DIAS,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

**OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 00518 del 01 de junio de 2026, según el detalle que se resume a continuación:

| | |
|---|---|
| **Número de CDP** | 00518 |
| **Fecha de Expedición** | 01/06/2026 |
| **Valor Certificado** | 17.901.000 |
| **Rubro Presupuestal** | 2.1.2.02.01.003 |
| **Vigencia Afectada** | 2026 |

**NOVENA. SUPERVISIÓN**: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de la secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos del Municipio de Santa Bárbara, Antioquia.

**DÉCIMA. GARANTÍAS:** De conformidad con el análisis de riesgo no se hace necesario la exigencia de garantías.

**DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de Santa Bárbara, Antioquia.

**DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere el Registro Presupuestal correspondiente.

**DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

El presente documento es elaborado en Santa Bárbara, Antioquia- a los 21 días del mes de julio de 2026.

**JORGE MARIO QUINTANA CAÑAVERAL**
Alcalde Municipal

| Actuación | Funcionario / contratista | Cargo / Empleo / perfil | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró y Revisó | Víctor Emilio Calle Gaviria | Asesor Jurídico | | 21-07-2026 |
| Aprobó | Guillermo León Quintero | Secretaría de gobierno y Servicios Administrativos | | 21-07-2026 |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. | | | | |